

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 271/2531 นางสาววิณา นุชวงศ์
นางสมใจ เนียมคำ

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 104, มาตรา 118

เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานมิใช่สัญญากู้ยืม หากเป็นหลักฐานการกู้ยืมเท่านั้น จึงไม่เข้าข่ายตามประมวลร.ฎีกา มาตรา 118 แม้จะมีได้ปิดอาการแสดงม.ป.ก.ก็หาต้อง ด้วยข้อห้ามในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบในต้นเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย 52,663 บาท แต่ฟังได้ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในต้นเงินเพียง 18,000 บาท และไม่ค้างชำระดอกเบี้ย มีเหตุสมควรให้จำเลยรับผิดชอบค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเท่าที่โจทก์ชนะคดี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์แล้วไม่ชำระ ขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ จำนวน ๕๒,๖๖๓ บาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง

จำเลยให้การว่า จำเลยชำระต้นเงินบางส่วนพร้อมด้วยดอกเบี้ยคืนให้แก่โจทก์ แล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินต้นจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นวัน ทวงถามไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาจำเลยในปัญหาว่าสัญญากู้เอกสารหมาย จ.๒ ยังมิได้ปิดอาการแสดงครบถ้วน จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้น จำเลยมิได้อ้างว่าโจทก์ติดอาการแสดงครบถ้วนอย่างไร อย่างไรก็ตาม เห็นว่าเอกสารหมาย จ.๒ มิใช่เป็นสัญญากู้ยืม หากเป็นหลักฐานการกู้ยืมเท่านั้นจึงไม่เข้าข่ายตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ ดังนั้น แม้จะมีได้ปิดอาการแสดงครบถ้วนก็ต้องด้วยข้อห้ามในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามที่จำเลยฎีกาไม่ ฎีกาจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น สำหรับฎีกาจำเลยข้อสุดท้ายขอให้จำเลยรับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมเท่าที่โจทก์ชนะคดีนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในต้นทุนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยเป็นเงิน ๕๒,๖๖๓ บาท แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในต้นทุนเงินเพียง ๑๘,๐๐๐ บาท และไม่ค้างชำระดอกเบี้ย คดีจึงมีเหตุผลสมควรให้จำเลยรับผิดชอบเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเท่าที่โจทก์ชนะคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรับผิดชอบเสียค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

ศาลแพ่ง - นางพัชณี ตั้งเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายไมตรี กลั่นนุรักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ